



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. Informações básicas

O Estudo Técnico Preliminar - ETP, exigido pela Lei nº 14.133/2021, é a primeira etapa do planejamento das contratações públicas. Seu objetivo é detalhar a demanda, analisar alternativas e identificar no mercado a solução mais adequada, garantindo eficiência, transparência e alinhamento ao interesse público.

Portanto, o presente documento caracteriza essa primeira etapa de planejamento e apresenta os estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

2. Descrição da necessidade

Este procedimento visa a identificação e a análise das necessidades do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) relacionadas ao fornecimento de apoio logístico para eventos internos e externos. O objetivo é garantir a oferta de um ambiente adequado, que promova o bem-estar e o aproveitamento máximo dos participantes.

A necessidade de prover serviços de apoio, incluindo a oferta de alimentos e bebidas, bem como a disponibilização de estrutura e pessoal, é fundamental para o sucesso de eventos como capacitações, seminários e reuniões institucionais.

A experiência anterior do Tribunal demonstra que a disponibilização desse tipo de suporte não apenas acolhe os participantes, mas também cria um ambiente propício à interação, ao networking e à troca de informações, o que é essencial para o aprimoramento profissional e a colaboração institucional. Além disso, a manutenção de um padrão de atendimento de qualidade reforça a imagem do Tribunal perante seus públicos.

Dados recentes reforçam essa necessidade. Apenas no primeiro semestre de 2025, os eventos presenciais realizados em Curitiba reuniram 4.175



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

participantes. O planejamento da Escola de Gestão Pública (EGP) para o restante de 2025 e 2026 contempla a realização de diversos eventos de capacitação. A ausência de uma solução estruturada para essa demanda tem gerado ineficiências operacionais, como a aquisição pontual de itens por meio de adiantamento, uma prática que carece de planejamento e não garante a padronização e a qualidade desejadas.

É importante ressaltar que o Tribunal buscou uma solução por meio do Pregão Eletrônico nº 15/2024, que previa o fornecimento de produtos alimentícios, bebidas, louças e serviços de garçom. No entanto, o certame foi frustrado. Desde então, a falta de uma solução definitiva tem impactado a condução dos eventos, com os alimentos e bebidas sendo adquiridos de forma esporádica e desestruturada.

A análise preliminar da necessidade é o primeiro passo para encontrar a melhor forma de atender a essa demanda de maneira eficiente, econômica e alinhada com os objetivos do Tribunal. A ausência de uma resposta adequada comprometeria a organização e a boa condução dos eventos, podendo impactar negativamente a percepção institucional e a efetividade das ações de capacitação e relacionamento promovidas.

3. Área requisitante

Escola de Gestão Pública do Tribunal de Contas do Estado do Paraná

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

A contratação deverá atender aos seguintes requisitos:

4.1 Requisitos Funcionais

- Fornecedor de produtos alimentícios prontos para consumo, destinados à realização de coffee breaks, coquetéis e eventos



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

similares promovidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná;

- Capacidade de atendimento a eventos de diferentes portes, predominantemente com público entre 50 e 250 participantes, mas com possibilidade de demandas que variem desde reuniões restritas até grandes eventos de capacitação com até 1.000 pessoas;
- Disponibilidade para atendimento mediante comunicação prévia, inclusive em períodos vespertinos e noturnos, de segunda a sexta, conforme a necessidade do contratante.

4.2 Requisitos Técnicos e Qualitativos

- Produtos frescos, de boa qualidade, com apresentação visual adequada e temperatura compatível com o tipo de alimento e com o horário a ser servido;
- Utilização de insumos e ingredientes que atendam às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e à legislação vigente sobre segurança alimentar;
- Os alimentos deverão ser acondicionados e apresentados em embalagens apropriadas, que os protejam contra possíveis danos durante o transporte, garantam a higiene e assegurem a conservação adequada, em conformidade com a legislação sanitária, observando a Cartilha de Boas Práticas para Serviços de Alimentação da ANVISA e os critérios de sustentabilidade;
- Atendimento à legislação sanitária e apresentar documentação comprobatória de licença sanitária vigente;
- Avaliação de amostras dos produtos, previamente à efetivação da contratação, para aferição da qualidade, sabor, apresentação e conformidade com os requisitos estabelecidos, sendo a avaliação realizada por comissão designada, como condicionante para a execução ou, se for o caso, para efetivação da contratação.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

4.3 Requisitos de Execução e Logísticos

- As quantidades indicadas nos documentos da contratação são estimativas, não constituindo obrigação de demanda por parte do Tribunal, servindo apenas como referência para cálculo de despesas. O fornecimento será realizado conforme necessidade efetiva, ao longo do período contratual;
- A entrega dos produtos será realizada sob demanda, conforme os períodos e itens especificados nos pedidos a serem encaminhados pelo contratante;
- As solicitações serão feitas pelo contratante, via e-mail, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da hora programada para retirada dos produtos;
- A EGP/TCE-PR retirará os produtos no endereço a ser indicado;
- O endereço de retirada deverá estar localizado em um raio máximo de 10 (dez) quilômetros da sede do Tribunal;
- As requisições de fornecimento poderão ser canceladas, mediante comunicação formal via e-mail, sem que isso gere qualquer ônus, desde que o cancelamento ocorra com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data e horário previstos para a retirada;
- A EGP/TCE-PR poderá solicitar a retirada dos produtos, de segunda a sexta, dentro do horário compreendido entre 07 (sete) e 19 (dezenove) horas.

4.4 Requisitos Administrativos e Documentais

- Alvará sanitário válido e demais licenças exigidas para a manipulação e fornecimento de alimentos;



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

- Demonstração de capacidade técnica, inclusive por meio de atestados de desempenho anterior, emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, se for o caso;
- Comprovação de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e qualificação econômico-financeira.

5. Levantamento de Mercado

O presente levantamento de mercado tem como objetivo analisar as diferentes formas de atendimento para suprir a necessidade de fornecimento de alimentos frescos em eventos de capacitação e reuniões, com foco em coffee breaks corporativos. A análise a seguir considera os modelos de contratação mais adequados, suas vantagens, desvantagens e adequação à realidade da instituição.

Solução 1: Cessão de espaço para exploração de terceiros

Descrição: O órgão cede a terceiros o direito de explorar determinada área onde será realizado o evento, permitindo a comercialização direta de alimentos aos participantes.

Limitação: Os espaços destinados ao coffee break também são utilizados para outras finalidades e não atendem, atualmente, aos requisitos necessários para a prestação completa dos serviços.

Solução 2: Aquisição de gêneros alimentícios pelo Tribunal e preparação por equipe terceirizada.

Descrição: O Tribunal adquire os gêneros alimentícios e, em suas instalações, estes seriam armazenados e preparados por equipe de funcionários terceirizados, especialmente contratados para este fim.

Limitação: Além das restrições estruturais, como a inexistência de área adequada para armazenamento e preparo, o modelo exige um complexo



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

gerenciamento logístico sob demanda, o que o torna significativamente mais oneroso.

Solução 3: Contratação de serviços de buffet com preparo, transporte e apresentação dos alimentos

Descrição: A contratada prepara os alimentos em suas próprias dependências, realiza o transporte e providencia a apresentação no evento, incluindo embalagens, utensílios, equipe de apoio e serviço no local.

Limitação: Com base na experiência do Tribunal no Pregão Eletrônico nº 15/2024, observou-se que a inclusão de fornecimento de utensílios (ex.: louças), logística (transporte) e serviços correlatos (garçons, apoio) reduz consideravelmente o número de fornecedores aptos a atender a totalidade das exigências

Solução 4: Aquisição dos alimentos prontos

Descrição: A contratada prepara os alimentos conforme a quantidade solicitada e os fornece ao Tribunal em formato similar ao ofertado ao público em geral (ex.: panificadoras, padarias e estabelecimentos similares). A contratante fica responsável pelo transporte e pela apresentação.

Limitação: Há necessidade de estrutura logística própria para transporte, além de equipe de apoio e itens adicionais (xícaras, copos, mexedores, guardanapos etc.), bem como a aquisição complementar de produtos não fornecidos (como suco, refrigerante, café, leite, açúcar, adoçante etc.).

Ao analisar as soluções propostas, considerando os encargos operacionais envolvidos em cada modelo, bem como a experiência do Tribunal com o Pregão Eletrônico nº 15/2024 e com a execução de coffee breaks em eventos anteriores, conclui-se que a Solução 4 apresenta o melhor custo-benefício e se mostra a mais adequada ao atendimento da demanda atual.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Ressalta-se que o transporte e a apresentação dos alimentos poderão ser realizados por servidores do Tribunal ou por agentes terceirizados já contratados para apoio logístico e operacional, sem necessidade de contratação adicional para essas funções. Ademais, os itens complementares necessários ao serviço, como copos, xícaras, guardanapos, mexedores, bem como o próprio café, leite e demais insumos, poderão ser adquiridos separadamente.

Ainda cabe ressaltar que na contratação anterior verificou-se certa dificuldade em atender às necessidades do Tribunal no formato de “pacotes fechados”, com três tipos de coffee breaks.

Situações como a solicitação de produtos diversificados pela Administração, contidos em um ou outro tipo, a indisponibilidade temporária de determinados produtos pelo fornecedor, o esgotamento de determinado tipo de coffee breaks muito antes de outros, impediu o pleno atendimento das necessidades da Administração.

Para tanto, considera-se adequado licitar o objeto por itens, com julgamento pelo menor preço global, aplicando-se o desconto obtido linearmente em cada item. Dessa forma a Administração tem maior flexibilidade para montar, de forma customizada à necessidade, cada pedido de coffee break. Para o fornecedor não haverá dificuldades diante do prazo estipulado entre a solicitação e o fornecimento.

A Administração também terá a facilidade de pagar exatamente os produtos solicitados e entregues, ou substituir o produto, eliminando a possibilidade de que a indisponibilidade momentânea de determinado produto, de um tipo específico de coffee break, crie embaraços ao fornecedor e à Administração.

Ademais, a Administração tem melhores e plenas condições de manter total controle dos quantitativos de cada produto solicitado e entregue.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

6. Descrição da solução como um todo

Fornecimento de produtos alimentícios conforme descrito no Anexo 1 (Descritivo do objeto).

7. Estimativa das quantidades a serem adquiridas e do valor da contratação

As quantidades máximas previstas de cada produto levam em consideração a estimativa anual de participantes atendidos presencialmente nos eventos da Escola de Gestão Pública, bem como outros eventos e reuniões técnicas realizadas pela Escola e pelo Tribunal, em Curitiba.

Conforme consignado no item anterior, nessa oportunidade está sendo adotada nova metodologia para a licitação, qual seja, a cotação individual dos itens em detrimento do preço por tipo de coffee break. Sugere-se, portanto a adoção do critério maior desconto, tendo por referência o preço global. Após, o vencedor deverá ajustar sua proposta para considerar o desconto concedido linearmente em cada item (produto).

Antes de optar por essa metodologia, foram solicitados orçamentos a 8 (oito) empresas via email para a licitação por tipo de coffee break. Apenas 4 (quatro) responderam e, destas, apenas 1 (uma) atendia as especificações, revelando desinteresse ou até mesmo possível restrição à ampla concorrência. (contatos elencados no Anexo 2 – Orçamentos solicitados via e-mail)

Por experiência, sabe-se que a solicitação de orçamentos via e-mail ou ofício a potenciais fornecedoras tem se revelado cada vez mais desaconselhável, pois, quando respondem, invariavelmente acabam cotando preços acima dos praticados no mercado tradicional.

A pesquisa de preços realizada diretamente em sites (sítio eletrônico) dos fornecedores tem a vantagem de contemplar os preços reais praticados no mercado. A eventual limitação de obtenção de preços diferenciados em função do quantitativo acaba sendo mitigada ou até eliminada pela própria concorrência



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

da licitação, sem olvidar que a pesquisa de preços provocada (via email ou ofício) tem se mostrado irreal, na medida em que o fornecedor apresenta orçamento com preços acima dos praticados usualmente, criando margem de disputa fictícia, a fim de disputar a licitação, posteriormente, ofertando lances. Certamente a pesquisa diretamente em sites é mais realista que a provocada. Essa técnica também encontra respaldo no inciso I do § 9º do art. 27 da Instrução de Serviço 181/2024 deste Tribunal de Contas.

Com relação aos valores de referência, foi realizada pesquisa de preços com fornecedores locais, considerando as informações disponíveis nos sites de oito potenciais contratados.

Embora nem todos os fornecedores ofertem a totalidade dos itens licitados, o valor máximo de cada produto foi calculado com base na média aritmética dos preços disponibilizados por, no mínimo, três fornecedores distintos.

Sendo assim, as quantidades e valores máximos estimados encontram-se descritos no Anexo 1 (Descritivo do objeto).

No Anexo 3 (Orçamentos coletados nos sites), apresenta-se a planilha com os preços coletados junto aos oito fornecedores pesquisados.

A licitante deverá ofertar proposta para todos os produtos e assumir o compromisso de fornecê-los até o limite máximo estimado.

As quantidades máximas apontadas de produtos são apenas estimativos e não obrigam o Tribunal a demandá-los, servindo apenas como referência de cálculo de despesas. Os fornecimentos serão solicitados de acordo com a necessidade efetivamente verificada ao longo do período, observando o que está estabelecido no item 4.3 deste documento (requisitos de execução e logísticos).

Ressalta-se que, em atendimento ao art. 23 da Lei nº 14.133/2021, foram realizadas pesquisas de contratações similares no Estado do Paraná, bem como consultas a licitações de outras regiões. Estas, contudo, não foram consideradas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

como parâmetro em razão das diferenças socioeconômicas, de quantitativos e das particularidades de cardápio e atendimento, além da metodologia utilizada na contratação com maior desconto global, aplicando-o posteriormente de forma linear aos itens (produtos) individualmente considerados.

Assim, para a estimativa de preços, aplicou-se o inciso IV do art. 23 da referida Lei, adotando-se a média dos valores obtidos junto a fornecedores locais como base de cálculo.

Em que pese alguns poucos itens possuírem menos de três referências de preços, não se olvide que o art. 30 da Instrução de Serviço nº 181/2024 autoriza a pesquisa de preços com menos de três fornecedores diretamente ao mercado em situações justificadas. No presente caso, apesar de buscar vários fornecedores, não foi possível coletar três preços para alguns poucos itens devido às características dos produtos. Nem por isso haverá limitação de mercado, pois todos os fornecedores desse ramo têm plenas condições de produzi-los por não se tratar de produtos alimentícios de elevada complexidade de produção.

O custo estimado anual da contratação é de R\$ 218.498,81 (duzentos e dezoito mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e um centavos).

7.1 Do Critério de Aplicação do Desconto

A definição de que o percentual de desconto ofertado deverá ter aplicação linear e uniforme a todos os itens do objeto justifica-se pela necessidade de garantir isonomia, transparência e objetividade no julgamento das propostas. Essa sistemática evita que os licitantes concentrem descontos elevados em alguns itens mais demandados, compensando-os com preços menos vantajosos em outros, o que poderia comprometer a economicidade do certame.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Além disso, a aplicação linear assegura simplicidade e previsibilidade na execução contratual, pois o controle de preços ao longo da vigência da ata será uniforme, reduzindo riscos de sobrepreço em itens específicos e facilitando a fiscalização e a gestão contratual pela Administração.

Esse modelo encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, em especial no [Acórdão nº 4739/15 – Tribunal Pleno \(Consulta\)](#), que reconheceu a juridicidade do critério de “maior desconto linear”, desde que atendidos certos requisitos. No presente caso, tais requisitos foram integralmente observados:

1. Imprevisibilidade do quantitativo a ser adquirido no momento da disputa

- Atendido, pois os eventos da Escola de Gestão Pública e do Tribunal possuem demandas variáveis de público (de 50 a 1.000 participantes), tornando inviável prever exatamente quais itens e em que quantidades serão utilizados ao longo da vigência da ata.

2. Inviabilidade econômica e operacional de utilizar o parâmetro de menor preço unitário

- Atendido, porque o julgamento por item isolado criaria um cenário de extrema fragmentação contratual (74 itens distintos), gerando complexidade administrativa e riscos de execução. O desconto linear, aplicado sobre o conjunto, simplifica a contratação e garante praticidade operacional.

3. Grau de homogeneidade dos bens licitados quanto ao segmento de mercado e à margem de lucro

- Atendido, pois todos os itens pertencem ao mesmo segmento de fornecimento de alimentos prontos (coffee breaks e itens de buffet), possuindo margens semelhantes no mercado de panificadoras e confeitarias, o que possibilita a aplicação uniforme do desconto.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

4. Incidência do desconto sobre orçamento prévio elaborado pela Administração

- Atendido, visto que foi realizada pesquisa de preços com base em valores de mercado coletados diretamente em sites de fornecedores locais, consolidada em planilha de referência (Anexo III), em conformidade com o art. 27, § 9º, I, da IS nº 181/2024. O desconto linear incidirá exatamente sobre esses valores de referência, devidamente registrados no processo.

Dessa forma, verifica-se que todos os critérios definidos pelo Acórdão nº 4739/15 foram observados na modelagem da presente licitação, de modo que o uso do critério de maior desconto linear e uniforme não apenas encontra fundamento jurídico e jurisprudencial consolidado, como também é a solução que melhor assegura a vantajosidade, a economicidade, a transparência e a praticidade da execução contratual, em estrita consonância com os princípios da Lei nº 14.133/2021.

8. Justificativa para o não parcelamento da solução

A contratação em lote único justifica-se, principalmente, pela necessidade de manter a padronização dos itens fornecidos, assegurando uniformidade na qualidade, apresentação e compatibilidade entre os produtos servidos durante os eventos. A divisão entre diferentes fornecedores poderia comprometer essa coerência, resultando em experiências desiguais e impacto negativo na percepção institucional.

Além disso, a contratação de múltiplos fornecedores acarretaria maior complexidade logística e dificuldades adicionais de controle, fiscalização e gestão contratual, elevando os riscos de falhas operacionais e de inconsistência na execução do serviço. Dessa forma, a opção por lote único mostra-se mais eficiente, racional e alinhada ao interesse público.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

9. Contratações correlatas e/ou interdependentes

Tendo em vista a solução proposta, qual seja, aquisição dos alimentos preparados, o Tribunal poderá se valer de contratações diversas para o transporte e apresentação dos produtos, e ainda, complemento do coffee break.

Este Tribunal de Contas possui outras contratações vigente que poderão ser utilizadas para a disponibilização de coffe breaks, tais como mão-de-obra de garçons e copeiras, além da aquisição de copos, café, leite açúcar, adoçante, guardanapo e outras desse gênero.

10. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A presente contratação está em conformidade com o planejamento institucional do Tribunal, que contempla o fortalecimento das ações de capacitação e desenvolvimento contínuo de seus servidores e jurisdicionados, promovendo a qualificação técnica e o aprimoramento da gestão pública.

Além disso é inerente às atividades deste Tribunal de Contas a realização de encontros e reuniões técnicas.

11. Benefícios a serem alcançados com a Contratação

Suporte alimentar à realização de eventos institucionais: garantir estrutura adequada de alimentação para eventos de capacitação, reuniões técnicas, encontros institucionais e demais atividades promovidas pelo Tribunal.

Melhoria na experiência dos participantes: oferecer conforto, acolhimento e boas condições aos servidores e convidados, especialmente àqueles que se deslocam de outras cidades, contribuindo para maior engajamento e aproveitamento das atividades.

Padronização e qualidade no atendimento dos participantes: assegurar uniformidade na apresentação e qualidade dos alimentos, fortalecendo a imagem institucional e evitando inconsistências que possam ocorrer com múltiplos fornecedores.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Eficiência: Reduzir custos e tempo com a gestão e fiscalização de contratos, por meio da contratação centralizada e sob demanda, otimizando os recursos humanos e operacionais do Tribunal.

Conformidade legal e ambiental: atender às exigências legais de sustentabilidade e segurança alimentar, com práticas alinhadas à legislação vigente e aos princípios da administração pública.

Flexibilidade operacional: permitir o fornecimento conforme a necessidade real de cada evento, com logística adaptada ao porte e natureza das atividades, sem gerar desperdícios ou custos desnecessários.

12. Providências a serem adotadas

Contratações correlatas elencadas acima

13. Possíveis impactos ambientais

A contratação pode gerar impactos ambientais relacionados principalmente ao uso de materiais descartáveis e à geração de resíduos sólidos. Para mitigá-los, será priorizado o uso de louças reutilizáveis e, quando necessário, descartáveis em papel ou plástico reciclado. Estão previstas medidas como a coleta seletiva dos resíduos, descarte ambientalmente adequado pela contratada, e orientação da equipe quanto à redução do consumo de água, energia e insumos, conforme a IN STI/MPOG nº 01/2010. A contratada deverá ainda observar a Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), normas técnicas da ABNT e práticas sustentáveis conforme o Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da AGU.

14. Declaração de Viabilidade

Considerando que os requisitos da contratação foram objetivamente definidos e a solução encontrada mostra-se adequada para o atendimento da



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

necessidade, resta demonstrada a viabilidade da contratação na forma identificada neste instrumento.

Curitiba, 1 de outubro de 2025.

Guilherme Vieira
Auditor de Controle Externo

Wilmar da Costa Martins Jr.
Diretor da Escola de Gestão Pública